

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/2029

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום קצבת ילדים לאחר גיל 18 בעד ילד המשרת בשירות צבאי, לאומי או אזרחי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 65 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 65, בהגדרה ילד, אחרי "ולא מלאו לו 18 שנים" יבוא "או אם מלאו לילד 18 שנים והוא משרת בשירות סדיר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994²".

דברי הסבר

פרק ד' בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי קצבת ילדים תשולם להורה מבוטח שזכאי לכך בעד כל ילד וזאת במטרה לסייע בנטל הכלכלי של גידול ילדים. עם זאת, הזכאות לקצבת ילדים פוקעת בגיל 18, כשהילד שבעדו משתלמת הקצבה מתגייס לצבא או משרת בשירות אזרחי או לאומי. בתקופה זו, שבה הילד משתכר שכר נמוך שאינו מספיק למחייה, הוא נותר סמוך על שולחן הוריו ונזקק לתמיכתם הכלכלית, גם אם חלק מהחיילים לנים ואוכלים בבסיס שבו הם משרתים. בית המשפט העליון קבע כדלקמן (ע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית, פ"ד מח(3) 461, 476 (1993)):

"צעיר בגיל צבא אינו יכול לפרנס עצמו (ואף אסור לו לעשות כן, אלא בהיתר), והמשכורת הצבאית אין בה כדי לספק את כל צרכיו. גם שלטונות הצבא מניחים כי החיילים סמוכים על שולחן הוריהם, לפחות לעניין המדור בעת חופשותיהם או לגבי אלה המשרתים "קרוב לבית" ואין להם מגורים במחנה. התוצאה היא שחלק מהמעמסה נופל על ההורה. אומר על כך פרופ' רוזן-צבי, בספרו הנ"ל, בעמ' 163:

"ילד שבגר ועושה את שירותו הצבאי אינו יוצא מביתו של ההורה-המשמורן בהגיעו לגיל הבגירות. גם בעת שירותו הצבאי נושא ההורה-המשמורן בהוצאות הילד, המטילות עליו מעמסה כספית לא-מבוטלת". בנוסף, גם המדינה מודעת לכך שחיילים מסתייעים בהוריהם מבחינה כלכלית בתקופת שירותם הצבאי, ולכן חיילים בודדים, שנמצאים לבדם בארץ זכאים לתמיכה מוגדלת מהצבא.

כיוון שהמדינה ממילא מסתמכת על תמיכתם הכלכלית של ההורים בילדיהם בתקופת השירות הסדיר, אין זה סביר ואין זה הגיוני לשלול מאותם הורים את קצבת הילדים שלה היו זכאים עד לאותו מועד. לפיכך, מוצע להאריך את תקופת הזכאות לקצבת ילדים עד לתום תקופת השירות הסדיר כהגדרתו

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994. ההסדר המוצע בהצעת החוק מכיר בכך שהשירות הצבאי והשירות האזרחי והלאומי הם ערכים חשובים שיש לעודדם ומקל על הנטל הכלכלי שבו נושאים ההורים בתקופה זו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/2642) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת שמעון אוחיון וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1955).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/1821/24).

הצעת החוק זהה לפ/1821/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)